

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2537 พนักงานอัยการ กองคดี ศาลแขวง (พระนครใต้)

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลบรอดคาสติ้ง
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โจทก์

บริษัท ซีทีวีซี ออฟฟาวาย จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 352 วรรคแรก

กรณียังมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับการสมมติในทรัพย์พิพาทการที่จำเลยทั้งสอง
ไม่คืนอุปกรณ์ให้โจทก์ร่วม เพราะมีหลักฐานเชื่อได้ว่าอุปกรณ์บางส่วนเป็นของ ม.
และ ม. เป็นเจ้าของบริษัทจำเลยที่ 1 ด้วย จำเลยทั้งสองจะคืนให้ เมื่อโจทก์ร่วมใช้ค่า
ติดตั้งในการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีร่วมกันในนามของ ว. จึงเป็นการใช้สิทธิยัด
หน่วงอย่างหนึ่ง การกระทำของจำเลยทั้งสองขาดเจตนาทุจริตไม่มีความผิดฐาน
ยักยอก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352,83 คดี
ของกลางแก่ผู้เสียหายและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 583,000
บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมมีว่า จำเลยทั้ง
สองร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์โจทก์ร่วมนำสืบได้ความว่า บริษัท
วีดีโอลิงค์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์พิพาทเพื่อมาใช้ในกิจการของโจทก์ร่วมซึ่ง
โจทก์ร่วมได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขให้ใช้ช่องความถี่และบริษัทชินวัตร
คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้ชำระเงินอุปกรณ์พิพาทจึงเป็นของโจทก์ร่วม เมื่อระหว่าง
วันที่ 6 สิงหาคม 2531 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยที่ 2 นายวิลเลียม ไกล์
มอนซัน และนายบงการได้ยืมอุปกรณ์จำนวน 32 รายการไปจากโจทก์ร่วมเพื่อนำไป
ติดตั้งที่อาคารอโศกทาวเวอร์ ตามหนังสือยืมเอกสารหมายเลข จ.4จ.6 จ.8 และ จ.9 ต่อ
มาวันที่ 24 เมษายน 2532 โจทก์ร่วมให้พนักงานไปรับอุปกรณ์คืน จำเลยทั้งสองไม่

ยอมคืนให้ โจทก์ร่วมยึดคืนมาได้ 20 รายการ คงไม่ได้คืนอีก 12 รายการ เป็นเงิน 583,000 บาท ฝ่ายจำเลยทั้งสองนำสืบว่าอุปกรณ์เป็นของบริษัทวีดีโอลิงค์ จำกัด ซึ่งบริษัทวีซีเอสเต็มท์ จำกัด ของนายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน ถือหุ้นอยู่ด้วย ตามเอกสารหมายเลข 9-10 ได้นำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่อาคารอโศกทาวเวอร์ ตามคำสั่งของนายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน โดยได้ทำหนังสือยืนยันไว้ตามเอกสาร จ.4 จ.6 จ.8 และ จ.9 จริง อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นของโจทก์ร่วม แต่เป็นของบริษัทวีดีโอลิงค์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้แบ่งปันกันกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์เป็นของนายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน สองในสาม ส่วนเป็นของพันตำรวจโททักษิณ เพียงหนึ่งในสามส่วน เห็นว่าโจทก์ร่วมและนายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน ยังโต้เถียงกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ทั้ง 32 รายการ โดยโจทก์ร่วมว่าอุปกรณ์ทั้ง 32 รายการ เป็นของโจทก์ร่วม แต่นายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน ว่าเป็นของบริษัทวีดีโอลิงค์ จำกัด ซึ่งบริษัทวีซีเอสเต็มท์ จำกัด ของนายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทตามเอกสารหมายเลข 9-10 และบริษัทวีดีโอลิงค์ จำกัด เป็นผู้ซื้ออุปกรณ์ตามเอกสาร จ.5 กรณียังมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาท การที่จำเลยทั้งสองไม่คืนอุปกรณ์ให้โจทก์ร่วม เพราะมีหลักฐานเชื่อได้ว่าอุปกรณ์บางส่วนเป็นของนายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน นั่นเอง และนายวิลเลียม ไลล์ มอนชัน เป็นเจ้าของบริษัท จำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากนี้จำเลยทั้งสองจะคืนให้เมื่อโจทก์ร่วมใช้ค่าติดตั้งในการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีร่วมกันในนามของบริษัทวีดีโอลิงค์ จำกัด จึงเป็นการใช้สิทธิยัดหน่วงอย่างหนึ่ง การกระทำของจำเลยทั้งสองขาดเจตนาทุจริต ไม่มีความผิดฐานยกยอก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ